

GravitHy

Société par actions simplifiée au capital de
3.611.413 euros
Siège social : Les Docks – Atrium 10.6
10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2^{ème}
arrondissement Cedex 02
914 336 011 RCS Marseille
(la « **Société** »)

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS
UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 12 JUILLET 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le douze juillet,

Les associées :

- **KIC INNOENERGY S.E**, société européenne de droit néerlandais, ayant dont le siège social est situé John F Kennedylaan 2, 6^{ème} étage, 5612 AB Eindhoven (Pays-Bas), immatriculée auprès de la chambre de commerce d'Eindhoven sous le numéro 51418886, représentée par Monsieur Diego Pavia et Monsieur Bart de Beer, dûment habilités aux fins des présentes,
- **GROUPE IDEC INVEST INNOVATION**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 37, avenue Pierre 1^{er} de Serbie – 75008 Paris (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 905 296 802, représentée par Monsieur Patrice Lafargue, dûment habilité aux fins des présentes,
- **ENGIE NEW VENTURES SAS**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1, Place Samuel de Champlain – 92400 Courbevoie (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 775 583 263, représentée par Monsieur Johann Boukhors et Madame Aurélie Mouret, dûment habilités aux fins des présentes,

GravitHy

A French Simplified joint-stock company with a
share capital of 3,611,413 euros
Registered office: Les Docks - Atrium 10.6
10, place de la Joliette, 13567 Marseille 2^{ème}
arrondissement Cedex 02
914 336 011 RCS Marseille
(the "**Company**")

DRAFT UNANIMOUS DECISIONS OF
THE SHAREHOLDERS TO BE TAKEN
THE BY PRIVATE DEED ON JULY 12,
2024

Non-official translation for English readers

The year two thousand and twenty-four,
July the twelfth,

The Shareholders:

- **KIC INNOENERGY S.E**, a European company incorporated under Dutch law, having its registered office at John F Kennedylaan 6th floor, 5612 AB Eindhoven (Netherlands), registered with the Eindhoven Chamber of Commerce under number 51418886, represented by Mr Diego Pavia and Mr Bart de Beer, duly authorized for the purposes hereof,
- **GROUPE IDEC INVEST INNOVATION**, a French simplified joint stock company whose registered office is located at 37, avenue Pierre 1^{er} de Serbie - 75008 Paris (France), registered in the Paris Trade and Companies Register under number 905 296 802, represented by Mr. Patrice Lafargue, duly authorized for the purposes hereof,
- **ENGIE NEW VENTURES SAS**, a French simplified joint stock company whose registered office is located at 1, Place Samuel de Champlain - 92400 Courbevoie (France), registered in the Nanterre Trade and Companies Register under number 775 583 263, represented by Mr. Johann Boukhors and Mrs. Aurélie Mouret, duly authorized for the purposes hereof,

- FAURECIA VENTURES SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 23-27, avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre (France), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 538 305 798, représentée par Monsieur Eric de la Gironière, dûment habilité aux fins des présentes, - PLUG POWER INC., société régie par le droit de l'État du Delaware (Etats-Unis d'Amérique), dont le siège social est situé 968 Albany Shaker Road, Latham, New York 12110 (Etats-Unis d'Amérique), immatriculée auprès de l'État du Delaware sous le numéro 3083208, représentée par, Monsieur Andrew Marsh, dûment habilité aux fins des présentes, - PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH, société de droit autrichien, dont le siège social est situé TurmStrasse 44,4031 Linz, Autriche, immatriculée sous le numéro 910 878 826 00015, représentée par Messieurs Florian Schwarzhmüller et Andreas Weinhengst, dûment habilités aux fins des présentes, (les « Associés »), Propriétaires de 7.222.826 actions de la Société, auxquelles sont attachés 7.222.826 voix, soit la totalité des 7.222.826 actions composant le capital social de la Société ayant droit de vote, Le Commissaire aux comptes de la Société, KPMG SA, ayant été informé par lettre recommandée avec avis de réception des projets de décisions soumises aux Associés par voie de signature du présent acte sous-seing privé conformément aux dispositions de l'article 23.1.4 des statuts de la Société, Après avoir exposé : - Que les Associés sont les seuls associés de la Société ; - Que les dispositions de l'article 23.1.4 des statuts de la Société prévoient que les décisions collectives des Associés peuvent également résulter du	- FAURECIA VENTURES SAS, a French simplified joint stock company whose registered office is at 23-27, avenue des Champs Pierreux - 92000 Nanterre (France), registered in the Nanterre Trade and Companies Register under number 538 305 798, represented by Mr Eric de la Gironière, duly authorized for the purposes hereof, - PLUG POWER INC, a Delaware corporation whose registered office is located at 968 Albany Shaker Road, Latham, New York 12110 (United States of America), registered in the State of Delaware under number 3083208, represented by Mr. Andrew Marsh, duly authorized for the purposes hereof, - PRIMETALS TECHNOLOGIES AUSTRIA GMBH, a company incorporated under Austrian law, having its registered office at TurmStrasse 44, 4031 Linz, Austria, registered under number 910 878 826 00015, represented by Messrs Florian Schwarzhmüller and Andreas Weinhengst, duly authorized for the purposes hereof, (the "Shareholders"), Owners of 7,222,826 shares of the Company, carrying 7,222,826 votes, i.e. all the 7,222,826 shares making up the share capital of the Company with voting rights, The Company's Statutory Auditor, KPMG SA, having been informed by registered letter with acknowledgement of receipt of the draft resolutions submitted to the Shareholders by way of signature of this private deed in accordance with the provisions of Article 23.1.4 of the Company's Articles of Association, Having considered: - That the Shareholders are the sole shareholders of the Company; - That the provisions of article 23.1.4 of the Company's Articles of Association provide that collective decisions of the Shareholders may also result from the
--	---

consentement unanime des Associés exprimé dans un acte sous-seing privé signé par tous les Associés ; - Que les Associés ont pris connaissance des documents suivants : • Rapport du Président sur les décisions à intervenir ; • Texte des décisions à intervenir ; • Rapports spéciaux du Commissaire aux comptes ; • Statuts de la Société ; • Le projet du texte des décisions soumises aux Associés, Ont pris les décisions suivantes, par acte sous-seing privé conformément aux dispositions de l'article 23.1.4 des statuts de la Société, figurant à l'ordre du jour suivant : - Lecture du rapport du Président ; - Lecture des rapports spéciaux du Commissaire aux comptes ; - Déclarations et renonciations préalables au délai d'information et de communication ; - Autorisation à conférer au président à l'effet de consentir un maximum de 3.281.036 options de souscription ou d'achat d'actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes dénommées ; - Autorisation à conférer au président à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'un maximum de 1.820.633 actions gratuites de la Société ; - Délégation de compétence à l'effet de réaliser une ou plusieurs augmentation(s) de capital réservée(s) aux salariés conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une catégorie de personnes déterminée ; - Pouvoirs en vue des formalités.	unanimous consent of the Shareholders expressed in a private deed signed by all the Shareholders; - That the Shareholders have reviewed the following documents: • President's report on decisions to be taken ; • Text of draft decisions; • Statutory auditor's special reports; • Company Articles of Association; • The draft text of the resolutions to be submitted to the Shareholders, Have adopted the following decisions, by private deed in accordance with the provisions of Article 23.1.4 of the Company's Articles of Association, on the following agenda: - Reading of the president's report ; - Reading of the statutory auditor's special reports ; - Prior declarations and waivers of information and communication delays ; - Authorization to be granted to the President of the Company to grant a maximum of 3,281,036 options to subscribe for or purchase shares in the Company, without pre-emptive subscription rights for existing shareholders, to the categories of persons named ; - Authorization for the President of the Company to grant a maximum of 1,820,633 free shares of the Company ; - Delegation of authority to carry out one or more capital increases reserved for employees in accordance with the provisions of Article L.225-129-6 of the French Commercial Code, with waiver of shareholders' pre-emptive subscription rights in favor of a specified category of persons ; - Powers for formalities.
--	---

DECISION PRELIMINAIRE	PRELIMINARY DECISION
<i>Déclarations et renonciations préalables au délai d'information et de communication</i>	<i>Prior declarations and waivers of information and communication delays</i>
La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du président,	The collectivity of Shareholders, having considered the President's report,
déclare que le rapport du Président, le projet de texte des décisions des associés ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts et toute disposition légale ont été tenus au siège social, à la disposition des associés dans un délai suffisant pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions qui leur sont proposées, et déclare avoir été pleinement et utilement informée de l'ordre du jour et avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce titre,	declares that the President's report, the draft text of the resolutions and all other documents and information provided for in the bylaws and any other legal provisions have been made available to the Shareholders at the registered office in sufficient time to enable them to reach a fully-informed decision on the proposed resolutions, and declares that it has been fully and properly informed of the agenda and has received all necessary information in this respect,
déclare, en tant que de besoin, renoncer à se prévaloir du délai légal ou statutaire, le cas échéant, de mise à disposition des rapports du commissaire aux comptes reconnaissant dès lors expressément que ces rapports ont été mis à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de leur permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur les décisions mises à l'ordre du jour et déclarant expressément se satisfaire des termes et du contenu de ces rapports,	declares, insofar as necessary, that it waives the applicable legal or statutory period, if any, for the provision of the statutory auditor's reports, expressly acknowledging that these reports have been made available to Shareholders in sufficient time to enable them to obtain all the information they require to make an informed decision on the matters on the agenda, and expressly declaring that it is satisfied with the terms and content of these reports,
approuve les conditions dans lesquelles ces décisions sont adoptées de sorte à assurer leur validité,	approves the conditions of adoption of these decisions to ensure their validity,
approuve le cas échéant la signature électronique des présentes conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et le Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur relatif à la signature électronique (les « Lois et Règlement relatifs à la Signature Électronique »), par l'intermédiaire du prestataire DocuSign qui assurera la sécurité et l'intégrité des copies numériques des présentes conformément aux Lois et Règlements relatifs à la Signature Électronique, et	approves, as appropriate, the electronic signature hereof in accordance with the provisions of Articles 1366 and 1367 of the Civil Code, Decree No. 2017-1416 of September 28, 2017 on electronic signatures and Regulation (EU) No. 910/2014 of the European Parliament and of the Council of July 23, 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market concerning electronic signatures (the "Electronic Signature Laws and Regulations"), through the service provider DocuSign, which will ensure the security and integrity of the digital copies hereof in accordance with the Laws and Regulations relating to the Electronic Signature, and
reconnait que la signature des présentes via le procédé électronique susmentionné s'effectue en	acknowledge that the signing of the present document by means of the aforementioned

pleine connaissance de la technologie mise en œuvre, de ses conditions d'utilisation et des Lois et Règlements relatifs à la Signature Électronique et, par conséquent, renoncent irrévocablement et inconditionnellement à toute action en justice et/ou réclamation, découlant directement ou indirectement de la fiabilité dudit procédé de signature électronique et/ou des preuves de leur acceptation des présentes à cet égard. <i>Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.</i> PREMIERE DECISION <i>Autorisation à conférer au Président à l'effet de consentir un maximum de 3.281.036 options de souscription ou d'achat d'actions de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes dénommées</i> La collectivité des associés, après avoir pris connaissance du rapport du président et du rapport spécial du commissaire aux comptes, autorise sous réserve de l'autorisation préalable du comité de surveillance, le Président, conformément aux dispositions de les articles L. 225-177 et suivants du code de commerce, à consentir, en une ou plusieurs fois, au bénéfice de tous les salariés ou de certains salariés de la Société ou des sociétés ou groupement qui lui sont liées dans les conditions définies au 1° de l'article L. 225-180 du code de commerce et des dirigeants de la Société visés à l'article L. 225-185 du code de commerce (par assimilation pour la SAS) (les « Bénéficiaires »), des options donnant droit à la souscription d'actions ordinaires nouvelles à émettre par la Société à titre d'augmentation de capital ou à l'achat d'actions ordinaires existantes de la Société provenant des rachats effectués dans les conditions prévues par la loi (les « Options 2024 »), décide de fixer comme suit les termes de l'autorisation ainsi consentie au Président, décide de limiter le nombre total maximum des Options 2024 qui est susceptibles d'être consenties par le président à 3.281.036 Options 2024, chaque Option 2024 donnant le droit à la souscription et/ou à l'achat d'une action ordinaire de la Société, étant précisé (i) que le nombre total	electronic signature process is made with full knowledge of the technology used, its conditions of use and the Electronic Signature Laws and Regulations and, consequently, irrevocably and unconditionally waive any legal action and/or claim arising directly or indirectly from the reliability of the said electronic signature process and/or the evidence of their acceptance of the present document in this respect. <i>This decision is unanimously adopted by the Shareholders.</i> FIRST DECISION <i>Authorization to be granted to the President of the Company to grant a maximum of 3,281,036 options to subscribe for or purchase shares in the Company, without pre-emptive subscription rights for existing Shareholders, to the categories of persons named</i> The collectivity of Shareholders, having considered the President of the Company's report and the Statutory Auditor's special report, authorizes the President of the Company, subject to the prior authorization of the Supervisory Board, in accordance with the provisions of Articles L. 225-177 et seq. of the French Commercial Code, to grant, on one or more occasions, to all or certain employees of the Company or of companies or groupings affiliated to it under the conditions defined in 1° of Article L. 225-180 of the French Commercial Code, and the Company's senior executives referred to in Article L. 225-185 of the French Commercial Code (by assimilation for the SAS) (the "Beneficiaries"), options giving entitlement to subscribe for new ordinary shares to be issued by the Company as part of a capital increase, or to purchase existing ordinary shares in the Company resulting from share buybacks carried out under the conditions provided for by law (the "2024 Options"), decides to set the terms of the authorization granted to the President of the Company as follows, decides to limit the maximum total number of 2024 Options that may be granted by the President of the Company to 3,281,036 2024 Options, with each 2024 Option giving the right to subscribe for and/or purchase one ordinary share in the Company, it being specified (i) that
--	--

d'actions pouvant être souscrites sur exercice des options attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital social, et que (ii) toute Option 2024 non souscrite ou non définitivement attribuée ou devenant caduque pourra faire l'objet, dans le délai fixé par la présente autorisation, d'une nouvelle attribution,

décide que le nombre d'Options 2024 attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra donner droit à l'achat ou la souscription de plus de trois millions deux cent quatre-vingt-un mille trente-six (3.281.036) actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,50 € l'une, représentant une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de un million six cent quarante mille cinq cent dix-huit (1.640.518) euros, étant précisé que le nombre d'actions pouvant être souscrites en exercice des Options 2024 sera augmenté, le cas échéant, des actions à émettre en vue de réserver les droits des Bénéficiaires d'Options 2024,

décide que le prix de souscription ou d'achat des actions ordinaires issues des Options 2024 sera déterminé par le Président au jour où les Options 2024 seront consenties, étant précisé que le prix de souscription ou d'achat sera déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 225-177 du code de commerce,

décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée générale,

décide que la présente autorisation comporte au profit des Bénéficiaires des options de souscription d'actions renonciation expresse des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seraient émises au fur et à mesure des levées d'options, et sera mise en œuvre dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et la réglementation en vigueur au jour de l'attribution des Options 2024,

décide que les actions qui seraient créées à la suite de l'exercice d'options de souscription d'actions seraient créées avec jouissance à compter de l'exercice des options de souscription d'actions, seront soumises à toutes les stipulations statutaires et seront complètement assimilées aux actions ordinaires existantes, et jouiront des mêmes droits que les actions ordinaires à compter de l'exercice des options de

the total number of shares that may be subscribed on exercise of options granted and not yet exercised may never exceed one-third of the share capital, and (ii) that any 2024 Option not subscribed or not definitively granted or becoming null and void may be the subject of a new grant within the period set by this authorization,

decides that the number of 2024 Options granted under this authorization may not give entitlement to the purchase or subscription of more than three million two hundred and eighty-one thousand and thirty-six (3,281,036) ordinary shares with a par value of EUR 0.50 each, representing a capital increase of a maximum nominal amount of one million six hundred and forty thousand five hundred and eighteen euros (1,640,518 €), it being specified that the number of shares that may be subscribed to on exercise of the 2024 Options will be increased, where applicable, by the shares to be issued in order to reserve the rights of 2024 Option Beneficiaries,

decides that the subscription or purchase price of the ordinary shares resulting from the 2024 Options will be determined by the President of the Company on the date on which the 2024 Options are granted, it being specified that the subscription or purchase price will be determined in accordance with the provisions of Article L. 225-177 of the French Commercial Code,

decides that this authorization is granted for a period of thirty-eight (38) months from the date of this Shareholders' decision,

decides that this authorization entails the express waiver by Shareholders of their pre-emptive rights to subscribe for shares to be issued as and when options are exercised, in favor of the beneficiaries of stock options, and will be implemented in accordance with the terms and conditions provided for by the laws and regulations in force on the date the 2024 options are granted,

decides that any shares issued on exercise of stock options will be issued with dividend rights as from the date of exercise of the stock options, will be subject to all the provisions of the bylaws and will be fully assimilated to existing ordinary shares, and will enjoy the same rights as ordinary shares as from the date of exercise of the stock options,

souscription d'actions, décide que le prix fixé pour la souscription ou l'achat des actions auxquelles les Options 2024 donnent droit ne peut être modifié pendant la durée des Options 2024. Toutefois, si la Société vient à réaliser une des opérations visées à l'article L. 225-181 du code de commerce, elle doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des Bénéficiaires d'options dans les conditions prévues à l'article L. 228-99 du code de commerce. En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la Société, le président pourra suspendre, le cas échéant, l'exercice des Options 2024 pendant une durée qui ne pourra excéder 3 mois, décide que l'exercice ou l'octroi définitif des Options 2024 pourront être soumis à des conditions déterminées par le président en tenant compte de la présence des Bénéficiaires des Options 2024 dans la Société ou l'une des sociétés du groupe et à d'autres critères/conditions éventuels tels que la performance et/ou la durée de conservation des actions, décide de fixer le délai d'exercice des Options 2024 à dix (10) ans à compter de leur attribution, rappelle que conformément aux dispositions légales applicables (L. 225-185 alinéa 4 du code de commerce), les dirigeants sociaux devront être soumis à des clauses d'interdiction d'exercice des options avant la cessation des fonctions ou de conservation au nominatif de tout ou partie des actions jusqu'à la cessation des fonctions, délègue tous pouvoirs au président, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans les limites fixées par la présente décision, à l'effet de : - fixer la liste des Bénéficiaires des Options 2024 ainsi que le nombre d'Options 2024 à attribuer à chacun d'eux, - de déterminer si les actions ordinaires qui seront issues de l'exercice des Options 2024 sont des actions ordinaires à émettre et/ou existantes, et modifier son choix avant l'ouverture de la période d'exercice des Options 2024, le cas échéant,	decides that the price set for the subscription or purchase of the shares to which the 2024 Options entitle their holders may not be changed during the term of the 2024 Options. However, if the Company carries out one of the transactions referred to in Article L. 225-181 of the French Commercial Code, it must take the necessary measures to protect the interests of 2024 Option Beneficiaries in accordance with Article L. 228-99 of the French Commercial Code. In the event of the issue of new shares or securities giving access to the Company's capital, or in the event of a merger or demerger of the Company, the President of the Company may suspend the exercise of the 2024 Options for a period not to exceed 3 months, decides that the exercise or definitive grant of the 2024 Options may be subject to conditions determined by the President of the Company, taking into account the presence of the Beneficiaries of the 2024 Options in the Company or one of the Group's companies, and to other criteria/conditions, such as performance and/or the length of time the shares are held, decides to set the exercise period for the 2024 Options at ten (10) years from the date of grant, reminds that, in accordance with the applicable legal provisions (L. 225-185 paragraph 4 of the French Commercial Code), corporate officers must be subject to clauses prohibiting the exercise of stock options prior to termination of their functions, or to the holding of all or part of the shares in registered form until termination of their functions, delegates all powers to the President of the Company, within the limits set by the applicable laws and regulations and within the limits set by this decision, to: - determine the list of 2024 Option Beneficiaries and the number of 2024 Options to be granted to each of them, - determine whether the ordinary shares that will result from the exercise of the 2024 Options are ordinary shares to be issued and/or existing ordinary shares, and modify its choice before the opening of the exercise period of the 2024 Options, if applicable, - set the terms of the 2024 Option plan
---	---

- arrêter les termes des règlements de plan d'Options 2024 et notamment fixer les conditions dans lesquelles les Options 2024 pourront être exercées (en ce compris le prix d'achat ou d'exercice), - fixer le(s) calendrier(s) d'exercice, les conditions d'exercice et notamment soumettre l'octroi des Options 2024 ou les levées d'Options à des conditions de performance et/ou à des conditions de présence du Bénéficiaire dans la Société ou dans l'une des sociétés de son groupe ; prévoir une ou plusieurs périodes pendant laquelle les Options 2024 ne pourront pas être exercées ainsi que des dispositions relatives à la conservation des actions, sans que le délai imposé pour leur conservation puisse excéder le délai légal en vigueur, - arrêter les modalités de protection des droits des Bénéficiaires d'Options 2024 et prendre l'ensemble des mesures nécessaires à la protection des droits des Bénéficiaires d'Options 2024 en cas de réalisation d'opérations financières visées par l'article L.225-181 alinéa 2 du code de commerce et mettre en œuvre toutes mesures propres à préserver et ajuster les droits des attributaires d'Options 2024 selon les modalités et conditions prévues L. 228-99 alinéa premier du code de commerce, - constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital résultant de l'exercice des Options 2024, - procéder à la modification corrélative des statuts, - procéder, conformément aux dispositions de l'article L.232-9 du code de commerce, à toute imputation sur la prime d'émission, notamment celle des frais entraînés par la réalisation de la présente émission, - généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire, - accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en œuvre de la présente autorisation et, généralement, faire le nécessaire, rappelle que dans l'hypothèse où le président viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des	regulations and, in particular, the conditions under which the 2024 Option shares may be exercised (including the purchase or exercise price), - set the exercise timetable(s), the exercise conditions and, in particular, make the granting or exercise of 2024 Options subject to performance conditions and/or conditions requiring the Beneficiary to still be employed by the Company or one of its Group companies; provide for one or more periods during which 2024 Options may not be exercised, as well as provisions relating to the holding of shares, provided that the holding period does not exceed the applicable statutory period, - set the terms and conditions for protecting the rights of holders of 2024 Options and take all necessary measures to protect the rights of holders of 2024 Options in the event of financial transactions governed by Article L. 225-181 paragraph 2 of the French Commercial Code, and implement all measures to preserve and adjust the rights of holders of 2024 Options in accordance with the terms and conditions set out in L. 228-99 paragraph 1 of the French Commercial Code, - record the final completion of the capital increase(s) resulting from the exercise of the 2024 Options, - amend the bylaws accordingly, - in accordance with the provisions of article L.232-9 of the French Commercial Code, make any deductions from the issue premium, in particular for expenses incurred in connection with this issue, - generally do whatever is necessary to implement this authorization, in accordance with the applicable legislation, - carry out or arrange for the carrying out of all acts and formalities that may arise from the implementation of this authorization and, generally, do all that is necessary, notes that should the President of the Company make use of this authorization, he will inform the Annual Shareholders' Meeting each year of the transactions carried out pursuant to the provisions
---	---

dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 225-197-4 dudit code.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.

DEUXIEME DECISION

Autorisation à conférer au Président à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'un maximum de 1.820.633 actions gratuites de la Société

La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du président et du rapport spécial du commissaire aux comptes,

autorise sous réserve de l'autorisation préalable du comité de surveillance, le Président, conformément aux dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce, à procéder, en une ou plusieurs fois, à l'attribution gratuite d'actions ordinaires existantes ou à émettre par la Société (les « **AGA 2024** »), au bénéfice (i) de tous les salariés ou de certains salariés de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liées dans les conditions définies par l'article L225-197-2, I 1° du code de commerce ainsi et (ii) des dirigeants de la Société ou d'entités liées au sens de l'article L225-197-2, I 1° du code de commerce, visés à l'article L225-197-1, II du code de commerce (ou par assimilation pour la SAS) (les « **Bénéficiaires** »),

décide de fixer à un nombre maximum de un million huit cent vingt mille six cent trente-trois (1.820.633) actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,50 euros chacune, le nombre total d'actions susceptibles d'être attribuées gratuitement par le président en vertu de la présente autorisation, étant précisé que (i) le nombre total d'actions attribuées gratuitement ne pourra jamais dépasser 15% du capital existant de la Société à la date de leur attribution et (ii) toute action attribuée gratuitement non définitivement acquise ou devenant caduque pourra faire l'objet, dans le délai fixé par la présente autorisation, d'une nouvelle attribution,

décide que le nombre d'AGA 2024 attribuées au titre de la présente autorisation ne pourra donner droit à l'achat ou la souscription de plus de un

of Articles L. 225-197-1 to L. 225-197-3 of the French Commercial Code, in accordance with the conditions set out in Article L. 225-197-4 of said Code.

This decision is unanimously adopted by the Shareholders.

SECOND DECISION

Authorization for the President of the Company to grant up to 1,820,633 free shares of the Company

The collectivity of Shareholders, having considered the President of the Company's report and the Statutory Auditor's special report,

authorizes the President of the Company, **subject to** the prior authorization of the Supervisory Board, in accordance with the provisions of Articles L.225-197-1 et seq. et seq. of the French Commercial Code, to proceed, on one or more occasions, with the free allotment of ordinary shares in existence or to be issued by the Company (the "**AGA 2024**"), to the benefit of (i) all or certain employees of the Company or of companies or groupings affiliated to it under the conditions defined by Article L225-197-2, I 1° of the French Commercial Code, and (ii) managers of the Company or of related entities within the meaning of Article L225-197-2, I 1° of the French Commercial Code, as referred to in Article L225-197-1, II of the French Commercial Code (or by assimilation for the SAS) (the "**Beneficiaries**"),

decides to set the total number of free shares that may be allotted by the President of the Company under this authorization at a maximum of one million eight hundred and twenty thousand six hundred and thirty-three (1.820.633) ordinary shares with a par value of EUR 0.50 each, it being specified that (i) the total number of free shares allotted may never exceed 15% of the Company's existing share capital at the date of allotment, and (ii) any free shares that have not been definitively acquired or that have lapsed may be allotted again within the period set by this authorization,

decides that the number of AGA 2024 granted under this authorization may not give entitlement to the purchase or subscription of more than one

million huit cent vingt mille six cent trente-trois (1.820.633) actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,50 € l'une, étant précisé que le nombre total d'actions ne pourra jamais dépasser 15% du capital, et représentant une augmentation de capital d'un montant nominal maximum de neuf cent dix mille trois cent seize euros et cinquante centimes (910.316,50 €), étant précisé que le nombre d'actions pouvant être souscrites en exercice des AGA 2024 sera augmenté, le cas échéant, des actions à émettre en vue de réserver les droits des Bénéficiaires d'AGA 2024,

décide que la présente autorisation est conférée pour une durée de trente-huit (38) mois à compter de la présente assemblée générale,

décide que l'attribution des actions aux Bénéficiaires sera définitive, sous réserve de remplir les conditions et/ou critères le cas échéant fixés par le président (notamment présence dans la Société ou au sein du groupe, condition de performance) au terme d'une durée minimale d'un (1) an (la « **Période d'Acquisition** ») et que les Bénéficiaires de ces actions devront, le cas échéant, les conserver pendant une durée fixée par le Président (la « **Période de Conservation** ») qui, cumulée avec celle de la Période d'Acquisition, ne pourra être inférieure à deux (2) ans,

décide que par dérogation à ce qui précède, les actions seront définitivement attribuées avant le terme de la Période d'Acquisition en cas d'invalidité d'un Bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, au jour de la constatation de l'invalidité et que lesdites actions ordinaires seront librement cessibles,

rappelle, sous réserve de ce qui est prévu ci-dessus, que pendant la Période de Conservation, les actions attribuées seront personnelles, insaisissables et inaliénables, les Bénéficiaires auront cependant la qualité d'associés et jouiront de tous les droits attachés aux actions attribuées à compter de l'expiration de la Période d'Acquisition,

décide que les durées de la Période d'Acquisition et, le cas échéant, de la Période de Conservation seront fixées par le président dans les limites susvisées,

million eight hundred and twenty thousand six hundred and thirty-three (1,820,633) ordinary shares with a par value of EUR 0.50 each, it being stipulated that the total number of shares may never exceed 15% of the capital, and representing a capital increase of a maximum nominal amount of nine hundred and ten thousand three hundred and sixteen euros and fifty cents (910,316.50), it being specified that the number of shares that may be subscribed to on exercise of the AGA 2024 will be increased, where applicable, by the shares to be issued in order to reserve the rights of AGA 2024 Beneficiaries,

decides that this authorization is granted for a period of thirty-eight (38) months from the date of this Shareholders' decision,

decides that the allotment of shares to the Beneficiaries will be definitive, subject to fulfillment of the conditions and/or criteria, if any, set by the President of the Company (notably presence in the Company or within the Group, performance condition) at the end of a minimum period of one (1) year (the "**Vesting Period**") and that the Beneficiaries of these shares must, if applicable, retain them for a period set by the President of the Company (the "**Retention Period**") which, together with that of the Vesting Period, may not be less than two (2) years,

decides that, notwithstanding the foregoing, the shares will be definitively allotted before the end of the Vesting Period in the event of a Beneficiary's disability corresponding to classification in the second and third categories provided for in Article L.341-4 of the French Social Security Code, as at the date of recognition of the disability, and that said ordinary shares will be freely transferable,

notes that, subject to the above provisions, during the Retention Period, the shares allotted will be personal, non-transferable and inalienable, although the Beneficiaries will have the status of associates and will enjoy all the rights attached to the shares allotted as from the expiry of the Vesting Period.

decides that the duration of the Vesting Period and, where applicable, the Holding Period will be set by the President of the Company within the above limits,

prend acte que conformément aux dispositions de l'article L.225-197-1 du code de commerce, lorsque l'attribution porte sur des actions à émettre, la présente autorisation emporte de plein droit, au profit des Bénéficiaires des AGA 2024, renonciation des associés à leur droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises, l'augmentation de capital correspondante étant définitivement réalisée du seul fait de l'attribution définitive des actions aux Bénéficiaires, prend acte que la présente décision emporte, en tant que de besoin, renonciation des associés en faveur des attributaires d'AGA 2024, à la partie des réserves, bénéfices ou primes qui, le cas échéant, servira en cas d'émission d'actions nouvelles à l'issue de la Période d'Acquisition, pour la réalisation de laquelle tous pouvoirs sont délégués au président, rappelle que conformément aux dispositions légales applicables (L 225-197-1 II alinéa 4 du code de commerce), les dirigeants sociaux devront être soumis à des clauses d'interdiction de revente de tout ou partie des actions jusqu'à la cessation de leurs fonctions, délègue tous pouvoirs au président, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et dans les limites fixées par la présente décision, à l'effet de : - fixer la liste des Bénéficiaires des AGA 2024 ainsi que le nombre d'AGA 2024 à attribuer à chacun d'eux, - déterminer si les actions ordinaires attribuées sont des actions ordinaires à émettre et/ou existantes, et modifier son choix avant l'attribution définitive, - procéder aux acquisitions d'actions le cas échéant nécessaires à la remise des éventuelles actions ordinaires existantes attribuées gratuitement, - arrêter les termes des règlements de plan d'AGA 2024, - arrêter les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution de la ou des attributions, - déterminer les durées définitives de la période d'acquisition et de durée de conservation des AGA 2024 dans les limites fixées ci-dessus par la collectivité des associés,	formally notes that, in accordance with the provisions of Article L.225-197-1 of the French Commercial Code, where the allotment relates to shares to be issued, this authorization automatically entails the waiver, in favor of the Beneficiaries of the AGA 2024, of their pre-emptive right to subscribe to the new shares issued, the corresponding capital increase being definitively completed by the sole fact of the definitive allotment of the shares to the Beneficiaries, formally notes that this decision entails, insofar as is necessary, a waiver by the Shareholders' Meeting in favor of the grantees of AGA 2024 shares, of the portion of reserves, profits or premiums which, if applicable, will be used in the event of the issue of new shares at the end of the Vesting Period, for the completion of which full powers are delegated to the President of the Company, reminds that, in accordance with the applicable legal provisions (L 225-197-1 II paragraph 4 of the French Commercial Code), corporate officers must be subject to clauses prohibiting the resale of all or part of their shares until they cease to hold office, delegates full powers to the President of the Company, within the limits set by the applicable laws and regulations and within the limits set by this decision, to: - determine the list of Beneficiaries of the AGA 2024 and the number of AGA 2024 to be allocated to each of them, - determine whether the ordinary shares allotted are ordinary shares to be issued and/or existing shares, and modify its choice before the final allotment, - Acquire the shares required to deliver any existing ordinary shares allotted free of charge, - set the terms of the AGA 2024 plan regulations, - set the conditions and, if applicable, the criteria for awarding the grant(s), - set the definitive vesting and holding periods for the AGA 2024 shares within the limits set above by the Annual Shareholders' Meeting, - allocate to an unavailable reserve for the benefit of grantees a sum equal to the total par value of the new ordinary shares that may be issued by way of a capital
---	--

- doter une réserve indisponible affectée aux droits des attributaires d'une somme égale au montant total de la valeur nominale des actions ordinaires nouvelles susceptibles d'être émises par voie d'augmentation de capital aux fins de libération desdites actions ordinaires nouvelles, par prélèvements des sommes nécessaires sur toutes réserves dont la Société a la libre disposition, lors de chaque attribution, - procéder aux prélèvements nécessaires sur cette réserve indisponible afin de libérer la valeur nominale des actions ordinaires à émettre au profit de leurs Bénéficiaires, et d'augmenter en conséquence le capital social du montant nominal des actions ordinaires gratuites attribuées, - constater la réalisation définitive de la ou des augmentations de capital résultant des actions qui seraient émises à l'issue de la Période d'Acquisition, - procéder à la modification corrélative des statuts, - en cas de réalisation d'opérations financières visées par l'article L.225-181 alinéa 2 du code de commerce, pendant la période d'acquisition, de mettre en œuvre, s'il le juge opportun, toutes mesures propres à préserver et ajuster les droits des attributaires d'AGA 2024 selon les modalités et conditions prévues L. 228-99 alinéa premier du code de commerce, - généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur, tout ce que la mise en œuvre de la présente autorisation rendra nécessaire, - accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités pouvant découler de la mise en œuvre de la présente autorisation et, généralement, faire le nécessaire. rappelle que, dans l'hypothèse où le président viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 225-197-4 dudit code. <i>Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.</i>	- increase for the purpose of paying up said new ordinary shares, by deducting the necessary sums from any reserves freely available to the Company, at the time of each grant, - make the necessary deductions from this unavailable reserve in order to pay up the par value of the ordinary shares to be issued to their Beneficiaries, and consequently increase the share capital by the par value of the bonus ordinary shares allocated, - record the final completion of the capital increase(s) resulting from the shares issued at the end of the Vesting Period, - amend the bylaws accordingly, - in the event of financial transactions governed by Article L.225-181 paragraph 2 of the French Commercial Code, during the vesting period, to implement, if it deems appropriate, any measures to preserve and adjust the rights of grantees of AGA 2024 in accordance with the terms and conditions set out in L. 228-99 paragraph 1 of the French Commercial Code, - generally do whatever is necessary to implement this authorization, in accordance with the applicable legislation, - carry out or arrange for the carrying out of any acts and formalities that may arise from the implementation of this authorization and, generally, do whatever is necessary. notes that, should the President of the Company make use of this authorization, he will inform the Annual Shareholders' Meeting each year of the transactions carried out pursuant to the provisions of Articles L. 225-197-1 to L. 225-197-3 of the French Commercial Code, in accordance with the conditions set out in Article L. 225-197-4 of said Code. <i>This decision is unanimously adopted by the Shareholders.</i>
--	--

TROISIEME DECISION	THIRD DECISION
<i>Délégation de compétence à l'effet de réaliser une ou plusieurs augmentation(s) de capital réservée(s) aux salariés conformément aux dispositions de l'article L.225-129-6 du code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit d'une catégorie de personnes déterminée</i>	<i>Delegation of authority to carry out one or more capital increases reserved for employees in accordance with the provisions of Article L.225-129-6 of the French Commercial Code, with waiver of Shareholders' pre-emptive subscription rights in favor of a specified category of persons</i>
La collectivité des Associés, après avoir pris connaissance du rapport du président et du rapport spécial du commissaire aux comptes, statuant en application des dispositions des articles L.225-129-6 et L.225-138-1 du code de commerce, d'une part et des articles L.3332-1 et suivants du code du travail, d'autre part, décide de déléguer sa compétence au président à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l'augmentation du capital social, d'un montant nominal maximum de cent quatre mille sept cent cinquante-cinq euros et quarante-quatre centimes (104.755,44 €), par émission d'actions ordinaires réservées, directement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement et d'entreprise, aux adhérents à un plan d'épargne tel que prévu aux articles L.3332-1 et suivants du code du travail qui serait ouvert aux salariés de la Société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.225-180 du code de commerce et qui remplissent, en outre les conditions éventuellement fixées par le président (les « Salariés du Groupe »), décide en conséquence supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver la souscription aux titres qui seraient émis en vertu de la présente délégation aux Salariés du Groupe, décide que le prix de souscription d'une action ou de tout autre titre de capital qui serait émis en vertu de la présente délégation sera déterminé conformément aux dispositions des articles L.3332-18 et suivants du code du travail, décide que la présente délégation est consentie pour une durée de dix-huit (18) mois, à compter de ce jour, délègue toutes compétences au président, pour mettre en œuvre la présente délégation et notamment fixer les modalités et conditions des émissions qui seraient réalisées en vertu de la	The collectivity of Shareholders, having considered the President of the Company's report and the Statutory Auditor's special report, pursuant to the provisions of Articles L.225-129-6 and L.225-138-1 of the French Commercial Code, and Articles L.3332-1 et seq. et seq. of the French Labor Code, to authorize the President of the Company to increase the share capital, on one or more occasions, by a maximum par value of one hundred and four thousand seven hundred and fifty-five euros and forty-four cents (104,755.44 €), through the issue of ordinary shares reserved, directly or through a company mutual fund, for members of a savings plan as provided for in Articles L.3332-1 et seq. et seq. of the French Labor Code, which would be open to employees of the Company and of related companies within the meaning of Article L.225-180 of the French Commercial Code, who also meet the conditions that may be set by the President of the Company (the "Group Employees"), decides, accordingly, to cancel the Shareholders' pre-emptive subscription rights and to reserve the right to subscribe to any securities issued under this authorization for Group employees, decides that the subscription price of any shares or other equity securities issued under this authorization will be determined in accordance with the provisions of Articles L.3332-18 et seq. of the French Labor Code, decides that this authorization is granted for a period of eighteen (18) months from the date hereof, delegates full powers to the President of the Company to implement this authorization, and in particular to set the terms and conditions of any issues carried out pursuant to this authorization,

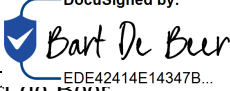
présente délégation, constater la ou les augmentations de capital réalisées en exécution de la présente délégation, modifier les statuts en conséquence et, généralement, faire le nécessaire, prend acte que président rendra compte à la collectivité des associés, conformément à la loi et à la réglementation, de l'utilisation de la présente délégation. <i>Cette décision est <u>rejetée</u> à l'unanimité des Associés.</i> QUATRIEME DECISION <i>Pouvoirs en vue des formalités</i> La collectivité des Associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité. <i>Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.</i> * * * <i>[Signatures en page suivante – Le reste de la page est intentionnellement laissé en blanc]</i>	duly record the capital increase(s) carried out pursuant to this authorization, amend the bylaws accordingly and, in general, do whatever is necessary, notes that the President of the Company will report to the Collectivity of Shareholders, in accordance with the law and regulations, on the use made of this authorization. <i>This decision is unanimously <u>rejected</u> by the Shareholders.</i> FOURTH DECISION <i>Powers for formalities</i> The collectivity of Shareholders grants full powers to the bearer of an original, copy or extract of the minutes of these deliberations to carry out all legal formalities. <i>This decision is unanimously adopted by the Shareholders.</i> * * * <i>[Signatures on next page - The rest of the page is intentionally left blank]</i>
---	---

Par voie électronique via DocuSign, le 12 juillet 2024.
(By electronic means via DocuSign, on July 12, 2024.)

KIC INNOENERGY S.E

DocuSigned by:

811EBF00591C400...
Monsieur Diego Pavia

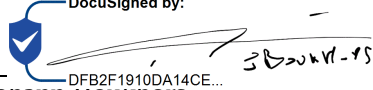
DocuSigned by:

EDE42414E14347B...
Monsieur Bart de Beer

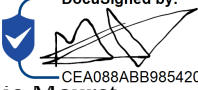
GROUPE IDEC INVEST INNOVATION

DocuSigned by:

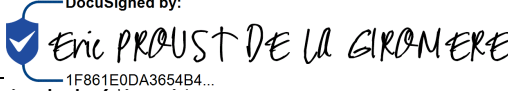
96E51B2A84B1470...
Monsieur Patrice Latargue

ENGIE NEW VENTURES SAS

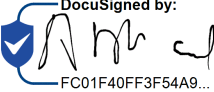
DocuSigned by:

DFB2F1910DA14CE...
Monsieur Jonann Bouknors

DocuSigned by:

CEA088ABB985420...
Madame Aurélie Mouret

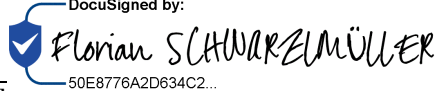
FAURECIA VENTURES SAS

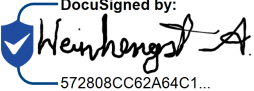
DocuSigned by:

1F861E0DA3654B4...
Monsieur Eric de la Gironiere

PLUG POWER INC.

DocuSigned by:

FC01F40FF3F54A9...
Monsieur Andrew Marsh

PRIMETALS Technologies Austria GmbH

DocuSigned by:

50E8776A2D634C2...
Monsieur Florian Schwarzmüller

DocuSigned by:

572808CC62A64C1...
Monsieur Andreas Weinhengst